

IMPUTABILIDADE

Culpabilidade
• Imputabilidade • Potencial consciência da ilicitude • Exigibilidade de conduta diversa

IMPUTABILIDADE

Conceito

Capacidade psíquica que o agente deve ter ao tempo da conduta de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Não é o vínculo psicológico entre conduta e resultado; dolo e culpa são analisados em conduta, dentro do fato típico. Na culpabilidade, especificamente imputabilidade, o que se quer saber é a capacidade psíquica do autor de entender o caráter ilícito do fato. É dentro dessa situação que aparecem as excludentes de imputabilidade, em que o autor não tem capacidade psíquica ou não pode ter a mesma de compreender o caráter ilícito do que está praticando.

Menoridade Penal

CP

Art. 27. Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.

Constituição Federal

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

O menor não pode ser responsabilizado, pois a lei presume que ele não possui essa capacidade psíquica. Não tem exceções.



Súmula 74, STJ: Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil.

ANOTAÇÕES

E se o agente for um menor de 16-17 anos emancipado? Pode vir a ser penalmente responsabilizado?

Não. A capacidade civil não se confunde com a inimputabilidade do menor de idade, e ambos se dão aos 18 anos. A emancipação em nada altera o patamar da menoridade penal.

É possível a imputação criminal a um agente menor de idade que pratica crime permanente e completa 18 anos durante a permanência?

Um menor de idade sequestra uma pessoa (extorsão mediante sequestro – art. 139, CP). O sequestro é um crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Entretanto, este menor de idade, alguns dias após iniciar o sequestro, pratica o estupro da vítima. Após alguns dias, tortura a vítima. Após mais alguns dias, completa 18 anos. Só mais para frente o crime termina. Como o estupro e a tortura foram cometidos antes dos 18 anos, ele não pode ser responsabilizado por esses crimes; entretanto, como o sequestro continuou e ele completou 18 anos, pelo crime de extorsão mediante sequestro que teve continuidade, ele pode ser responsabilizado.

Portanto, sim. Mas somente lhe serão imputados os atos praticados após completar 18 anos.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/SEGESP-AL/PAPILOSCOPISTA/2013) No que se refere aos crimes contra a fé pública e contra o patrimônio e à imputabilidade, julgue os itens seguintes.
Se uma lei ordinária alterar o Código Penal para estabelecer a maioridade penal aos dezesesseis anos, será julgada inconstitucional, pois a Constituição Federal de 1988 dispõe expressamente que são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos de idade.



COMENTÁRIO

Caso surja uma lei ordinária ou complementar afirmando que o menor de idade pode vir a ser penalmente responsabilizado, ela será declarada inconstitucional, por ser contrária à Constituição Federal.

2. (AROEIRA/PC-TO/ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL/2014) Os menores de dezoito anos que

ANOTAÇÕES

já tenham se casado ou constituído negócio próprio são considerados penalmente

- a. Inimputáveis.
- b. Semi-imputáveis.
- c. Responsáveis.
- d. Capazes.



O indígena é imputável?

Depende. Haverá 3 situações:

- 1) Se ele estiver integrado à vida em sociedade, será imputável.
- 2) Se ele estiver relativamente integrado à vida em sociedade, será semi-imputável.
- 3) Se ele não estiver integrado à vida em sociedade, será inimputável.

As situações se aplicam a indígenas maiores de idade.

A determinação do grau de integração do indígena à vida em sociedade se dará por meio de exame pericial.

Emoção ou paixão

Código Penal

Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal:

- I. a emoção ou a paixão;

Obs.: excepcionalmente, se estivermos diante de uma emoção ou paixão patológica (doentia), e atestada por exame pericial, é possível o reconhecimento da inimputabilidade (art. 26, *caput*) ou semi-imputabilidade (art. 26, par. único). É uma hipótese bem remota, que depende de laudo pericial. A inimputabilidade não seria em razão da emoção ou paixão, e sim pela doença mental.

A doutrina não tem clara a diferenciação entre emoção e paixão. O que existe de mais pacífico atualmente é que a emoção é algo intenso, que acontece em um determinado momento, e a paixão é algo duradouro.

CAUSAS EXCLUDENTES DA IMPUTABILIDADE

ANOTAÇÕES

Emoção ou paixão

Não excluem a imputabilidade, mas o legislador em algumas situações pode reduzir ou atenuar a pena de quem age sob intensa emoção, desde que haja injusta provocação da vítima.



Art. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III – ter o agente: (...) c) cometido o crime (...) sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;

Art. 121, §1º (homicídio privilegiado) – “sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”;

Art. 129, §4º – “sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”.

GABARITO

1. C

2. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
